

Mittäterschaft — Prüfungsschema § 25 Abs. 2 StGB

Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Vorüberlegung: Anwendungsbereich

Mittäterschaft ist kein eigener Straftatbestand, sondern eine Zurechnungsnorm. Geprüft wird stets ein bestimmtes Delikt (etwa § 212 StGB oder § 249 StGB) „in Mittäterschaft, § 25 II StGB“. Verwirklicht ein Beteiligter den Tatbestand nicht vollständig in eigener Person, wird der fehlende Teil über § 25 II StGB zugerechnet. Beteiligte sind grundsätzlich getrennt zu prüfen; zweckmäßig ist der Einstieg beim Tatnächsten.

II. Objektiver Tatbestand

1. Tatbestandsverwirklichung durch die Beteiligten

Zunächst ist festzustellen, dass die objektiven Merkmale des in Rede stehenden Delikts insgesamt verwirklicht sind — sei es durch den Prüfling selbst, sei es durch Tatbeiträge anderer Beteiligten, die ihm zuzurechnen sind.

2. Gemeinsamer Tatplan

Erforderlich ist ein gemeinsamer Tatentschluss, also das bewusste und gewollte Zusammenwirken der Beteiligten aufgrund einer wechselseitigen Übereinkunft über die Tat. Der Tatplan kann ausdrücklich oder konkludent, auch erst während der Tatausführung, geschlossen werden; einseitige Kenntnis vom Handeln eines anderen genügt nicht.

3. Gemeinschaftliche Tatausführung

Jeder Mittäter muss einen objektiven Tatbeitrag leisten, der für die Verwirklichung des gemeinsamen Tatplans wesentlich ist und ihm arbeitsteilig eine das Geschehen mitbeherrschende Stellung verschafft (funktionelle Tatherrschaft). Nicht erforderlich ist, dass er ein Tatbestandsmerkmal eigenhändig verwirklicht oder am Tatort anwesend ist.

4. Abgrenzung zur Teilnahme

Nach der Tatherrschaftslehre ist Mittäter, wer die Tatausführung als Zentralgestalt des Geschehens mitbeherrscht; wer den Erfolgseintritt nur fördert, ohne über das Ob und Wie mitzuentcheiden, ist Gehilfe nach § 27 StGB. Die Rechtsprechung entscheidet in wertender Gesamtbetrachtung, insbesondere nach dem Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, dem Umfang der Tatbeteiligung und der Tatherrschaft oder wenigstens dem Willen dazu.

5. Wechselseitige Zurechnung

Liegen gemeinsamer Tatplan und gemeinschaftliche Ausführung vor, werden die Tatbeiträge der Beteiligten jedem Mittäter über § 25 II StGB als eigene zugerechnet. Die Zurechnung reicht nur so weit wie der gemeinsame Tatplan; darüber hinausgehende Abweichungen eines Beteiligten bleiben als Exzess unberücksichtigt.

III. Subjektiver Tatbestand

1. Vorsatz bezüglich des eigenen Tatbeitrags

Der Mittäter muss mit Wissen und Wollen hinsichtlich aller objektiven Merkmale des verwirklichten Delikts handeln; dolus eventualis genügt, soweit der Tatbestand nichts anderes verlangt.

2. Vorsatz bezüglich des gemeinsamen Zusammenwirkens

Der Vorsatz muss sich zusätzlich auf die Tatbeiträge der übrigen Beteiligten und auf das arbeitsteilige Zusammenwirken erstrecken. Nur was vom gemeinsamen Tatplan getragen ist, kann zugerechnet werden.

3. Besondere subjektive Merkmale

Absichten und sonstige besondere subjektive Merkmale — etwa die Zueignungsabsicht bei §§ 242, 249 StGB — müssen in der Person jedes Beteiligten selbst vorliegen; sie werden nicht über § 25 II StGB zugerechnet. Bei Sonderdelikten muss die täterschaftsbegründende Sonderstellung ebenfalls eigenhändig erfüllt sein.

IV. Rechtswidrigkeit

Wie beim Alleintäter zu prüfen. Rechtfertigungsgründe wirken nicht akzessorisch, sondern nur für diejenigen, in dessen Person ihre Voraussetzungen — einschließlich des subjektiven Rechtfertigungselements — vorliegen. Handelt nur ein Beteiligter in Notwehr nach § 32 StGB, bleibt die Tat der anderen rechtswidrig.

V. Schuld

Ebenfalls für jeden Beteiligten gesondert zu beurteilen: Schuldfähigkeit nach §§ 19, 20, 21 StGB, Unrechtsbewusstsein und das Fehlen von Entschuldigungsgründen. Da § 25 II StGB keine Akzessorietät voraussetzt, ist Mittäterschaft auch möglich, wenn ein Beteiligter schuldlos handelt.

Typische Streitstände

Abgrenzung — Tatherrschaftslehre gegen subjektive Theorie der Rechtsprechung

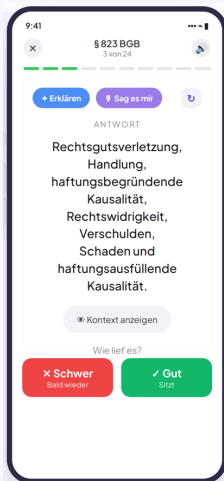
Die im Schrifttum herrschende Tatherrschaftslehre stellt objektiv darauf ab, ob der Beteiligte aufgrund seines Tatbeitrags funktionelle Tatherrschaft hat, das Geschehen also arbeitsteilig mitbeherrscht. Die Rechtsprechung nimmt eine wertende Gesamtbetrachtung vor und gewichtet dabei das eigene Interesse am Taterfolg, den Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder den Willen dazu; in der Klausur führt das vor allem bei untergeordneten Ausführungshandlungen mit starkem Eigeninteresse zu abweichenden Ergebnissen.

Exzess — Mittäterexzess

Überschreitet ein Beteiligter den gemeinsamen Tatplan, wird ihm dieses Mehr allein zugerechnet; die übrigen Mittäter haften nur im Rahmen ihres Vorsatzes. Unwesentliche Abweichungen vom vorgestellten Kausalverlauf sowie Abweichungen, die von den anderen zumindest billigend in Kauf genommen wurden, lassen die Zurechnung dagegen unberührt.

Sukzessive — Sukzessive Mittäterschaft

Tritt jemand erst nach Beginn der Tat, aber vor deren Beendigung hinzu, rechnet die Rechtsprechung ihm die bereits verwirklichten Umstände zu, wenn er sie kennt und in seinen Tatentschluss aufnimmt. Die Gegenauffassung lehnt eine solche rückwirkende Zurechnung ab, weil sich Tatherrschaft nicht auf ein bereits abgeschlossenes Geschehen erstrecken kann, und lässt den Hinzutretenden nur für das nach seinem Eintritt Geschehene haften.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.